附件1

國發會已開放資料集清冊(截至105年6月15日止)共272項

NO.	開放單位	資料集名稱
1	人力處	人口推計
2	人力處	人口推計圖表彙編
3	人力處	未來10年就業推估
4	人力處	未來3年重點產業人才供需調查及推估
5	人力處	行政院人口及人才政策會報會議紀錄
6	人力處	行政院改善所得分配專案小組會議紀錄
7	人力處	改善所得分配因應對策
8	人力處	老年經濟安全制度專刊
9	人力處	育才、留才及攬才整合方案
10	人力處	育才、留才及攬才整合方案執行成果及檢討報告
11	人力處	人力加值培訓產業發展方案
12	人力處	人力加值培訓產業發展方案執行成果報告
13	人力處	APEC Human Resources Working Group realted meeting Documents
14	人力處	完善生養環境方案
15	人力處	我國薪資成長與所得分配分析及對策
16	人力處	改善所得分配具體方案
17	人力處	社會保險及退休金制度簡表
18	人力處	全球競才方案
19	人力處	強化優秀僑外生留臺工作行動計畫
20	人力處	全球競才方案執行成果報告
21	人力處	國發會兩公約定期報告
22	人事室	國家發展委員會組織架構圖
23	人事室	國家發展委員會性別平等專案小組委員名單
24	主計室	離島建設基金預算
25	主計室	花東地區永續發展基金預算
26	主計室	國家發展委員會預算
27	主計室	行政院國家發展基金預算
28	主計室	國家發展委員會會計月報
29	主計室	行政院國家發展基金會計月報
30	主計室	離島建設基金會計月報
31	主計室	花東地區永續發展基金會計月報
32	主計室	國家發展委員會決算
33	主計室	行政院國家發展基金決算
34	主計室	花東地區永續發展基金決算
35	主計室	離島建設基金決算
36	主計室	國家發展委員會性別統計項目一覽表
37	主計室	國家發展委員會內部控制制度
38	法協	國家發展委員會法制作業內部辦理流程圖
39	法協	臺灣經商環境改革報告
40	法協	虛擬世界發展法規調適規劃方案核定本
41	法協	工業總會白皮書議題處理情形
42	法協	日本商會白皮書議題處理情形
43	法協	臺灣法規鬆綁重要成果
44	法協	美國商會白皮書議題處理情形
45	法協	歐洲商會白皮書議題處理情形
46	社發處	社會發展類委託研究計畫清單
47	社發處	政府服務品質獎評獎紀實
48	社發處	政府服務品質獎評獎實施計畫及作業手冊

NO.	開放單位	資料集名稱
49	社發處	政府服務品質獎得獎機關名單
50	社發處	全面推廣政府服務流程改造工作圈清單
51	社發處	臺灣公共治理研究中心災防議題研究清單
52	社發處	臺灣公共治理研究中心財政議題研究清單
53	社發處	臺灣公共治理研究中心組織議題研究清單
54	社發處	臺灣公共治理研究中心管理議題研究清單
55	社發處	歷屆政府服務品質獎入圍機關名單
56	社發處	研考雙月刊資訊
57	社發處	國土及公共治理季刊資訊
58	社發處	營造國際友善環境工作手冊
59	社發處	營造國際生活環境歷次建設計畫
60	社發處	營造國際生活環境宣導教材
61	社發處	中央政府辦公廳舍建置規劃原則
62	政風室	國家發展委員會廉政會報
63	秘書室	國家發展委員會10萬元以上決標資料
64	秘書室	國家發展委員會委員會決議
65	秘書室	國家發展委員會大事紀
66	秘書室	國家發展委員會重要統計資料
67	秘書室	國家發展委員會招標資訊
68	國土處	都市及區域發展統計彙編
69	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 都市及區域發展指標
70	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 1-1.土地面積、戶數、人口數、人口密度、年齡結構及扶養比例
71	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 1-2.土地面積、戶數、人口數、人口密度、年齡結構及扶養比例按主要都市分
72	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 1-3.人口成長
73	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 1-4.人口成長按主要都市分
74	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 1-5.農戶與非農戶人口
75	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 2-1. 都市計畫區面積與人口數
76	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 2-2. 都市計畫區土地使用分區面積
77	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 2-3.非都市土地使用分區面積
78	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 2-4. 非都市土地使用編定面積
79	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 2-7. 水資源開發建設 - 主要水庫壩堰
80	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 2-8. 國家公園設置情形
81	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 2-9. 自然保留區及野生動物保護區設置情形
82	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 2-10. 國家風景特定區設置情形
83	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 3-1. 自來水普及率及用水量
84	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 3-2. 電燈用戶數與用電量
85	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 4-1. 公路長度與面積
86	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 4-2. 交通費用、汽車數及機車數
87	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 4-3觀光旅館分布.
88	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 4-4. 國內主要觀光遊憩據點遊客人數
89	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 5-1. 醫師數及病床數
90	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 5-2. 醫師數及病床數按 主要都市分
91	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 5-3.老人長期照護、養護及安養機構.
92	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 6-1. 歷年住宅投資
93	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 6-2.住宅支出
94	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 6-3. 住宅狀況
95	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 6-4. 整合住宅補貼資源實施方案補貼申請
96	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 7-1. 空氣污染之測定結果
97	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 7-2. 垃圾清運處理狀況

NO.	開放單位	資料集名稱
98	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 7-3. 重要河川污染情形
99	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 7-4. 污水處理率
100	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 8-1. 刑案件數、道路交通事故、火災發生次數及消防設備
101	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 9-1. 教育程度及書報雜誌
102	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 9-2. 各級學校數
103	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 9-3. 藝文展演活動統計
104	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 10-1. 各縣市政府歲入決算數
105	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 10-2. 各縣市政府歲出決算數
106	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 11-1. 平均每戶全年經常性收入及支出
107	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 11-2. 平均每戶可支配所得、消費支出及儲蓄
108	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 11-3. 家庭設備普及率
109	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 12-1. 就業率及就業人口行業分配
110	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 12-2. 失業率及未參與勞動原因人數
111	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 2-5.房屋營建工程面積-使用執照
112	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 2-5.房屋營建工程面積-建照執照
113	國土處	都市及區域發展統計彙編 – 2-6. 工業區開發
114	國土處	「國家建設總合評估規劃作業」補助情形表
115	國土處	重大公共建設計畫預算審議結果
116	國土處	國土空間發展策略計畫：國土空間結構全國階層
117	國土處	國土空間發展策略計畫：國土空間結構區域階層
118	國土處	離島建設基金補助計畫清單
119	國發基金	國發基金創業天使計畫已通過申請案
120	國發基金	行政院國家發展基金收支保管及運用辦法
121	國發基金	申請國發基金投資之公司營運計畫書電腦格式
122	國發基金	行政院國家發展基金加強投資中小企業實施方案
123	國發基金	行政院國家發展基金加強投資文化創意產業實施方案
124	國發基金	行政院國家發展基金加強投資策略性服務業實施方案
125	國發基金	行政院國家發展基金加強投資策略性製造業實施方案
126	國發基金	輔導中小企業升級貸款要點
127	國發基金	購置自動化機器設備優惠貸款要點
128	國發基金	振興傳統產業優惠貸款要點
129	國發基金	協助企業併購專案融資要點
130	國發基金	因應貿易自由化產業振興輔導優惠貸款要點
131	國發基金	綠能與產業設備輸出貸款要點
132	國發基金	民營事業污染防治設備低利貸款要點
133	國發基金	購置節約能源設備優惠貸款要點
134	國發基金	機器設備輸出融資計畫要點
135	國發基金	海外投資融資貸款要點
136	國發基金	加強推動台商回台投資專案貸款要點
137	國發基金	促進東部地區產業發展優惠貸款要點
138	國發基金	協助天然災區住宅修繕貸款要點
139	國發基金	促進民間參與公共建設優惠貸款要點
140	國發基金	促進服務業發展優惠貸款要點
141	國發基金	行政院國家發展基金投資創業投資事業之審查及管理要點
142	國發基金	行政院國家發展基金投資臺灣生技產業起飛行動方案 - 生技創業投資事業之審查及管理要點
143	國發基金	台紐共同投資創業投資基金審查及管理要點
144	國發基金	行政院國家發展基金推動創業拔萃方案投資計畫之審查及管理要點
145	國發基金	行政院國家發展基金推動「台灣矽谷科技基金投資計畫 」作業要點
146	國發基金	行政院國家發展基金創業天使計畫

NO.	開放單位	資料集名稱
147	國發基金	行政院國家發展基金管理會年報
148	國發基金	行政院國家發展基金投資併購投資基金作業要點
149	國發基金	TaiSi Investment Program Introduction
150	國發基金	行政院國家發展基金協助社會發展投資作業要點
151	國發基金	行政院國家發展基金社企創投基金介紹
152	產業處	創業拔萃方案
153	產業處	中長期資金運用與推動情形
154	產業處	自由經濟示範區規劃方案(修正案)
155	產業處	創業點火國發會推動創新創業政策報告
156	產業處	傳統產業維新方案及推動計畫
157	產業處	自由經濟示範區第一階段推動計畫執行情形
158	產業處	推動創業家簽證之規劃
159	產業處	加強推動臺商回臺投資方案
160	產業處	行政院公營事業民營化推動及監督會設置要點
161	產業處	Taiwan's Free Economic Pilot Zones
162	產業處	New Highlight for Investing in Taiwan-FEPZs
163	產業處	創新創業政策會報推動成果
164	產業處	「四大新興智慧型產業」執行進度報告
165	產業處	具創新能力之新創事業認定原則
166	產業處	推動創新創業帶動臺灣產業發展
167	產業處	創新拔萃方案懶人包
168	媒體小組	國家發展委員會新聞稿
169	媒體小組	國家發展委員會政策宣導相關廣告預算
170	經濟處	世界經濟論壇(WEF)全球競爭力
171	經濟處	景氣指標及燈號
172	經濟處	臺灣採購經理人指數
173	經濟處	國際經濟動態指標
174	經濟處	瑞士洛桑管理學院(IMD)世界競爭力
175	經濟處	10大類民生商品電子發票價格資訊
176	經濟處	最新臺灣採購經理人指數新聞稿
177	經濟處	最新景氣概況新聞稿
178	經濟處	消費提振措施
179	經濟處	經濟體質強化措施
180	經濟處	商品出口轉型行動方案
181	經濟處	當前經濟情勢月報
182	經濟處	當前經濟情勢簡報
183	經濟處	當前物價穩定措施
184	經濟處	臺灣景氣指標月刊
185	資管處	行政院公報
186	資管處	數位機會調查
187	資管處	CNS11643中文標準交換碼全字庫(簡稱全字庫)
188	資管處	iTaiwan中央行政機關室內公共區域免費無線上網熱點查詢服務
189	資管處	政府資料開放平臺資料集清單
190	資管處	政府機關唯一識別代碼(OID)
191	資管處	政府資料開放平臺資料集瀏覽及下載次數統計
192	資管處	機關服務信箱
193	資管處	政府一、二級機關(含地方政府)全球資訊網網址
194	資管處	組織及團體憑證唯一識別編碼
195	資管處	政府資料開放平臺「我還想要」民眾建議開放資料清單
196	資管處	政府資料開放平臺「我有話要說」民眾建議開放資料清單
197	資管處	政府資料開放平臺「活化應用展示」資料清單

NO.	開放單位	資料集名稱
198	資管處	政府資料開放平臺「活化應用推薦」資料清單
199	資管處	政府資料開放平臺「最新消息」刊登清單
200	資管處	行政院資料開放諮詢小組會議紀錄
201	資管處	國家發展委員會資料開放諮詢小組會議紀錄
202	資管處	政府資料開放平臺「資料集進階查詢關鍵字」報表
203	資管處	政府資料開放平臺「資料集進階查詢欄位」報表
204	資管處	政府資料開放平臺「資料集上下架」報表
205	資管處	政府入口網-生活情報
206	資管處	政府入口網-行動服務
207	資管處	政府入口網-政府新政策
208	資管處	政府入口網-政府新聞
209	資管處	政府入口網-福利補助
210	資管處	電子化政府績效統計表
211	資管處	政府入口網-安全專題
212	資管處	政府機關電腦應用概況
213	資管處	國家發展委員會資料開放行動策略
214	資管處	中央行政機關室內公共區域免費手機充電站查詢服務
215	資管處	機關名錄雙語詞彙
216	管考處	機關施政績效評估報告
217	管考處	基本設施補助計畫執行情形
218	管考處	公務出國報告
219	管考處	政府列管計畫清單
220	管考處	行政院列管案件進度季(年)報
221	管考處	行政院管制計畫實地查證報告
222	管考處	行政院管制計畫評核報告
223	管考處	國營事業年度工作考成總報告
224	綜規處	中長程國家發展計畫
225	綜規處	年度國家發展計畫
226	綜規處	年度國家發展計畫執行檢討
227	綜規處	臺灣經濟發展歷程與策略/Economic Development R.O.C. (Taiwan)
228	綜規處	行政院所屬各機關施政計畫
229	綜規處	Taiwan Statistical Data Book
230	綜規處	國家發展委員會機構典藏館藏目錄
231	綜規處	國家發展委員會圖書室外文圖書館藏目錄
232	綜規處	國家發展委員會圖書室中文圖書館藏目錄
233	綜規處	國家發展委員會業務報告(口頭報告)
234	綜規處	國家發展委員會業務報告(書面報告)
235	綜規處	「台灣經濟論衡」季刊 - 經濟統計
236	綜規處	國家發展委員會外賓拜會統計
237	綜規處	國家發展計畫編擬要點
238	綜規處	國家發展委員會推動性別主流化執行計畫
239	綜規處	國家發展委員會推動性別主流化成果報告
240	檔案局	機關共通性檔案保存年限基準(GRS)運用指引
241	檔案局	通過國家發展委員會檔案管理局公文及檔案管理資訊系統驗證名單
242	檔案局	國家檔案徵集計畫
243	檔案局	上級機關審核所屬檔案銷毀目錄作業指引
244	檔案局	機關檔案編目作業指引
245	檔案局	電子檔案格式資料介紹
246	檔案局	電子檔案線上百科研究報告
247	檔案局	電子檔案保存實驗室年度服務統計
248	檔案局	國家檔案典藏數量成果統計

NO.	開放單位	資料集名稱
249	檔案局	機關檔案目錄匯入數量成果統計
250	檔案局	檔案法令彙編
251	檔案局	國家檔案數量與內容大要
252	檔案局	國家檔案典藏新訊
253	檔案局	國家檔案典藏數量成果
254	檔案局	國家檔案保存維護中心介紹
255	檔案局	國家發展委員會檔案管理局職員學歷、年齡、官等性別統計報表
256	檔案局	國家發展委員會檔案管理局編制表
257	檔案局	機關檔案管理調查結果
258	檔案局	公文時效統計表
259	檔案局	節能減紙指標-公文電子交換比率
260	檔案局	節能減紙指標-公文線上簽核比率
261	檔案局	公文電子交換系統地址簿
262	檔案局	國家檔案選粹-地理資訊
263	檔案局	國家發展委員會檔案管理局預算
264	檔案局	國家發展委員會檔案管理局決算
265	檔案局	國家發展委員會檔案管理局-國家檔案徵集計畫
266	檔案局	檔案資源館藏地
267	檔案局	國家發展委員會檔案管理局會計月報
268	檔案局	國家發展委員會檔案管理局大事紀
269	檔案局	國家發展委員會檔案管理局年報
270	檔案局	機關檔案目錄公布數量地理分布
271	檔案局	歷屆機關檔案管理金檔獎獲獎機關名單
272	檔案局	國家檔案選粹地理分布

附件2　本會目前資料開放情形統計表

製表時間:105.6.15.

單位	104年		105年第一季盤點				105年第二季盤點	截至目前已開放數	目前績效小計	105年累計開放指標	與指標差距
	已開放	尚未上架	決議開放	須俟報院通過	已開放	尚未上架	擬開放項數				
檔案局	15	2	26	1	18	7	19	33	52	62	-10
綜規處	9	1	7		7		4	16	20	20	0
經濟處	8	1	7		7		5	15	20	27	-7
社發處	4		23		12	11	0	16	16	27	-11
產業處	12		4		4		4	16	20	27	-7
人力處	8		13		13		4	21	25	27	-2
國土處	51		0		0		0	51	51	41	10
管考處	8		0		0		0	8	8	27	-19
資管處	29	1	4	2	2		0	31	31	27	4
法協中心	3		5		5		4	8	12	15	-3
秘書室	6		1		1		0	7	7	7	0
人事室	2		0		0		0	2	2	7	-5
政風室	1		0		0		0	1	1	7	-6
主計室	12		2		2		0	14	14	7	7
國發基金	28		5		5		0	33	33	22	11
小計	196	5	97	3	76	18	40	272	312	350	-38

備註：

1.秘書室統計數據包含媒體小組。

2.104年尚未上架數：檔案局2件尚未屆開放時程；綜規處1件具著作權問題擬請同意不開放；經濟處1件考量新聞稿不再撰擬發布提請同意不開放；資管處1件業務移轉主計總處中擬請同意暫不開放。

3.105年第1季尚未上架數：檔案局7件未屆開放時程；社發處10件審查中、1件經審查擬請同意不開放。

國家發展委員會資料開放(Open Data)盤點表-105年第2季

更新時間: 105.7.12

序號	資料、系統、資料庫名稱	資料、系統、資料庫描述	使用對象(註1)	蒐集資料項目	預定開放日期	管理單位	檔案格式	更新頻率	備 註
1	中程國家發展計畫簡報	四年一期之中程國家發展計畫可供民眾掌握國家發展目標與政策主軸。	2	年度、計畫名稱、大綱、課題、發展指標、目標、政策主軸...	105.08	綜規處	ODP PDF	每4年	
2	中程國家發展計畫新聞稿	簡要說明中程國家發展計畫重要內涵。	2	新聞稿全文	105.08	綜規處	ODT PDF	每4年	
3	年度國家發展計畫執行檢討簡報	展現過去一年度國家發展計畫執行成果與檢討。	2	年度、計畫執行檢討名稱、大綱、重要指標、課題檢討、...	105.08	綜規處	ODP PDF	每年	
4	年度國家發展計畫執行檢討新聞稿	簡要說明過去一年度國家發展計畫執行成果與檢討。	2	新聞稿全文	105.08	綜規處	ODT PDF	每年	
5	ide@ Taiwan 2020（創意臺灣）政策白皮書	為掌握網際網路快速推展的國際趨勢，落實前瞻施政，爰研訂創意臺灣政策白皮書做為政府推動相關政策的指導綱領	1、2、3	國際趨勢與現況檢討、施政願景與核心理念、施政重點、推動機制、基礎環境、透明治理、智慧生活、網路經濟、智慧國土	105.06	經濟處	ODT PDF DOCX	不定期	
6	景氣循環的類型	說明景氣循環的類型	1、2、3	Kitchin循環、Juglar循環、Kuznets循環、Kondratieff循環	105.06	經濟處	PDF ODT	不定期	
7	歷次景氣循環認定工作	歷次發布景氣循環峰谷日期之新聞稿	1、2、3	各種計量模型認定結果、國內外經濟情勢回顧、結語	105.06	經濟處	PDF ODT	不定期	
8	兩岸經貿、中國大陸經濟情勢分析	掌握中國大陸、兩岸經貿發展方向	1、2、3	中國大陸經濟、金融情勢、兩岸經貿	105.06	經濟處	ODT PDF DOCX	每季	
9	兩岸經貿交流相關統計指標	提供中國大陸及兩岸經貿往來之相關指標供社會大眾參考	1、2、3	中國大陸重要經濟指標、兩岸交流相關指標	105.06	經濟處	ODT PDF DOCX	每季	
10	推動創新創業帶動臺灣產業典範移轉-引進智慧資金	說明創新創業不同階段的政府資金政策及計畫。	2、3	1.引進國際創投資金 2.多層次資本市場扶植新創	105.06	產業處	PDF ODP	不定期	

序號	資料、系統、資料庫名稱	資料、系統、資料庫描述	使用對象(註1)	蒐集資料項目	預定開放日期	管理單位	檔案格式	更新頻率	備 註
11	推動創新創業帶動臺灣產業典範移轉-完善新創法規	說明創新創業相關的法規鬆綁內容。	2、3	1.友善新創法規制度 2.推動虛擬世界發展法規調適 2.0	105.06	產業處	PDF ODP	不定期	
12	國內創業競賽盤點	對104年舉辦之創業競賽及相關資訊蒐集彙整而成之簡報，可供民眾及新創業者查閱使用	2	1.緣起 2.盤點方式及範圍 3.創業競賽盤點結果 4.結語	105.06	產業處	PDF ODP	不定期	
13	「我國產業轉型所需研發創新之產業人才、技術及其推廣運用」書面報告	說明政府推動產業轉型升級，以及培育與延攬產業人才之作法	2	1.產業加速轉型升級 2. 產業人才培育與延攬 3.結語	105.06	產業處	PDF ODT	不定期	
14	出生推估	藉由推估未來育齡婦女人數、年齡別婦女生育率及嬰兒性比例等設算，推估未來50年左右之男、女性出生人數，俾作為出生等相關議題之研析依據	2、3	未來男、女性出生人數推估	105.08	人力處	CSV ODS	每2年	
15	死亡推估	藉由死亡機率假設及生命表之設算，推估未來50年左右之男、女性單齡別死亡人數，俾作為死亡等相關議題之研析依據	2、3	未來男、女性單齡別死亡人數推估	105.08	人力處	CSV ODS	每2年	
16	所得分配懶人包	為促使民眾進一步瞭解我國所得分配狀況及政府改善所得分配相關政策，爰開放相關資訊供民眾閱覽	2、3	緣起、所得之定義、改善所得分配相關政策、所得分配常用指標、所得分配變動趨勢及國際比較、需持續解決之問題、結語	105.07	人力處	PDF ODP	不定期	
17	關於薪資這回事懶人包	為使民眾進一步瞭解我國薪資現況與未來提升做法，爰開放相關懶人包內容供民眾查閱	2、3	薪資現況、歷年成長率、影響薪資成長因素及因應對策	105.07	人力處	PDF ODP	每2年	

序號	資料、系統、資料庫名稱	資料、系統、資料庫描述	使用對象(註1)	蒐集資料項目	預定開放日期	管理單位	檔案格式	更新頻率	備 註
18	國家發展委員會協調法規鬆綁建言處理流程	國發會法規鬆綁建言來源包含外國商會(歐、美、日)、工總、工商團體及個人等，針對議題牽涉層面較廣或有高度重要性之建言，國發會提出「第三方意見」，並召開跨部會協調會議，尋求解決方案。	2、3	事前參與、事中研析、事後追蹤流程	105.06	法協中心	ODT PDF DOCX	不定期	
19	國家發展委員會主管法律 （主管法規查詢系統）	提供國發會主管法律之最新資訊	2	法規類別、法規體系、公發布日、異動日期、異動字號、異動性質、生效狀態、法規名稱、法規沿革、法規內容	105.06	法協中心	XML	不定期	
20	美國傳統基金會經濟自由度	為提供美國傳統基金會有關「經濟自由度指數（Index of Economic Freedom）報告」參考資料，本會提供年度我國經濟政策發展最新資訊、數據及法律予該基金會參考。	2、3	臺灣簽署經貿協議(定)及合作備忘錄、法律及法規命令修正	105.06	法協中心	ODT PDF DOCX	每年	
21	APEC EoDB研討會我國成功經驗分享	為因應APEC「經商便利行動計畫」，透過積極參與APEC舉辦會議，分享我國對於EoDB改革的成功經驗與挑戰及未來規劃，並蒐集各國EoDB改革資料，作為我國未來經商環境改革參考。	2、3	簡介、一站式改進經商環境	105.06	法協中心	ODP PDF PPTX	不定期	
22	空氣污染-機關檔案目錄 (機關檔案目錄查詢網)	為便捷民眾查詢空氣污染相關之機關檔案目錄資料，提供已公開於機關檔案目錄查詢網(NEAR)所查詢空氣汙染相關之查詢字串、符合筆數及網址。	1、2、3	查詢字串、符合筆數、網址	105.11	檔案局	JSON	每年	

序號	資料、系統、資料庫名稱	資料、系統、資料庫描述	使用對象(註1)	蒐集資料項目	預定開放日期	管理單位	檔案格式	更新頻率	備 註
23	水利資源-機關檔案目錄 (機關檔案目錄查詢網)	為便捷民眾查詢水利資源相關之機關檔案目錄資料，提供已公開於機關檔案目錄查詢網(NEAR)所查詢水利資源相關之查詢字串、符合筆數及網址。	1、2、3	查詢字串、符合筆數、網址	105.11	檔案局	JSON	每年	
24	土地資源-機關檔案目錄 (機關檔案目錄查詢網)	為便捷民眾查詢土地資源相關之機關檔案目錄資料，提供已公開於機關檔案目錄查詢網(NEAR)所查詢土地資源相關之查詢字串、符合筆數及網址。	1、2、3	查詢字串、符合筆數、網址	105.11	檔案局	JSON	每年	
25	能源政策-機關檔案目錄 (機關檔案目錄查詢網)	為便捷民眾查詢能源政策相關之機關檔案目錄資料，提供已公開於機關檔案目錄查詢網(NEAR)所查詢能源政策相關之查詢字串、符合筆數及網址。	1、2、3	查詢字串、符合筆數、網址	105.11	檔案局	JSON	每年	
26	勞工政策-機關檔案目錄 (機關檔案目錄查詢網)	為便捷民眾查詢勞工政策相關之機關檔案目錄資料，提供已公開於機關檔案目錄查詢網(NEAR)所查詢勞工政策相關之查詢字串、符合筆數及網址。	1、2、3	查詢字串、符合筆數、網址	105.11	檔案局	JSON	每年	
27	全民健保-機關檔案目錄 (機關檔案目錄查詢網)	為便捷民眾查詢全民健保相關之機關檔案目錄資料，提供已公開於機關檔案目錄查詢網(NEAR)所查詢全民健保相關之查詢字串、符合筆數及網址。	1、2、3	查詢字串、符合筆數、網址	105.11	檔案局	JSON	每年	
28	外交政策-機關檔案目錄 (機關檔案目錄查詢網)	為便捷民眾查詢外交政策相關之機關檔案目錄資料，提供已公開於機關檔案目錄查詢網(NEAR)所查詢外交政策相關之查詢字串、符合筆數及網址。	1、2、3	查詢字串、符合筆數、網址	105.11	檔案局	JSON	每年	

序號	資料、系統、資料庫名稱	資料、系統、資料庫描述	使用對象(註1)	蒐集資料項目	預定開放日期	管理單位	檔案格式	更新頻率	備 註
29	社會福利-機關檔案目錄(機關檔案目錄查詢網)	為便捷民眾查詢社會福利相關之機關檔案目錄資料，提供已公開於機關檔案目錄查詢網(NEAR)所查詢社會福利相關之查詢字串、符合筆數及網址。	1、2、3	查詢字串、符合筆數、網址	105.11	檔案局	JSON	每年	
30	國際貿易-機關檔案目錄(機關檔案目錄查詢網)	為便捷民眾查詢國際貿易相關之機關檔案目錄資料，提供已公開於機關檔案目錄查詢網(NEAR)所查詢國際貿易相關之查詢字串、符合筆數及網址。	1、2、3	查詢字串、符合筆數、網址	105.11	檔案局	JSON	每年	
31	產業結構-機關檔案目錄(機關檔案目錄查詢網)	為便捷民眾查詢產業結構相關之機關檔案目錄資料，提供已公開於機關檔案目錄查詢網(NEAR)所查詢產業結構相關之查詢字串、符合筆數及網址。	1、2、3	查詢字串、符合筆數、網址	105.11	檔案局	JSON	每年	
32	國史-機關檔案目錄(機關檔案目錄查詢網)	為便捷民眾查詢國史相關之機關檔案目錄資料，提供已公開於機關檔案目錄查詢網(NEAR)所查詢國史相關之查詢字串、符合筆數及網址。	1、2、3	查詢字串、符合筆數、網址	105.11	檔案局	JSON	每年	
33	地方機關-機關檔案目錄(機關檔案目錄查詢網)	為便捷民眾查詢地方機關相關之機關檔案目錄資料，提供已公開於機關檔案目錄查詢網(NEAR)所查詢地方機關之查詢字串、符合筆數及網址。	1、2、3	查詢字串、符合筆數、網址	105.11	檔案局	JSON	每年	
34	國家人權-機關檔案目錄(機關檔案目錄查詢網)	為便捷民眾查詢國家人權相關之機關檔案目錄資料，提供已公開於機關檔案目錄查詢網(NEAR)所查詢地方機關之查詢字串、符合筆數及網址。	1、2、3	查詢字串、符合筆數、網址	105.11	檔案局	JSON	每年	

序號	資料、系統、資料庫名稱	資料、系統、資料庫描述	使用對象(註1)	蒐集資料項目	預定開放日期	管理單位	檔案格式	更新頻率	備 註
35	Web公文製作系統電子報	配合文書及檔案管理電腦化作業規範等法規增修Web版公文製作系統功能，提供該系統版本更新訊息、系統使用上之常見問題及解決方法。	1、2、3	最新消息、祕笈傳授	105.07	檔案局	ODT	每年	
36	國家發展委員會檔案管理局公文及檔案管理資訊系統驗證申請表	為辦理國家發展委員會檔案管理局公文及檔案管理資訊系統驗證，提供申請者有關該系統驗證所需填寫之表單。	1、2、3	基本資料、公文及檔案管理資訊系統資料、驗證、申請聲明	105.07	檔案局	ODT	每年	
37	電子檔案技術服務申請表單	提供申請電子檔案技術服務需填寫之表單。	1、2、3	申請單位或姓名、電子郵件、身分證字號或統一編號、聯絡電話、傳真、申請服務項目、加選服務	105.08	檔案局	ODT	不定期	
38	電子檔案保存實驗室參訪申請表單	提供申請電子檔案保存實驗室參訪需填寫之表單。	1、2、3	機關名稱、申請單位、申請人姓名及職稱、聯絡電話、傳真、電子郵件、預計參訪日期及時間、領隊姓名及職稱、參訪人數、參訪目的	105.08	檔案局	ODT	不定期	
39	電子檔案設備捐贈申請表單	提供申請電子檔案設備捐贈需填寫之表單。	1、2、3	申請人姓名、聯絡電話、電子郵件、需求描述	105.08	檔案局	ODT	不定期	
40	電子檔案保存設備典藏清單	提供電子檔案保存實驗室典藏之設備清單。	1、2、3	軟硬體設備分類項目、設備數量	105.08	檔案局	CSV	不定期	

註：

1.「使用對象」一欄說明：1為內部使用；2為提供民眾使用；3為跨機關使用。

2.以上各項資料分類皆為甲類(開放資料)；收費現況皆為免費。

附件 4

國家發展委員會委託研究計畫作業要點

中華民國 103 年 7 月 7 日
發社字第 1031301158 號函訂定

一、國家發展委員會（以下簡稱「本會」）為辦理委託研究計畫案，依「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」（以下簡稱「管理要點」）第四點訂定本要點。

本會辦理委託研究計畫案，除應依政府採購法、管理要點及相關法規規定外，並依本要點及委託契約之規定辦理。

二、委託研究計畫分為本會自行委託或會同有關機關共同委託。

受本會委託進行研究計畫者（以下簡稱「受託人」）分為政府合法登記或立案（或許可設立）之公司、行號、法人、機構或團體、個人執業事務所或聯合執業事務所，以及學者專家；受託人為學者專家個人者，每一委託研究案之委託研究費以新臺幣五十萬元為上限。

三、委託研究計畫管理之分工原則如下：

（一）本會委託研究作業流程由社會發展處訂定之，委託研究之執行應依該流程辦理。

（二）委託研究計畫之進度管制，由管制考核處辦理。

（三）委託研究計畫屬科技發展計畫之計畫申請與成果效益評估作業，由綜合規劃處配合科技部作業時程辦理，並由各業務承辦單位協助提供所需規劃資料。

（四）委託研究計畫之招標、採購及驗收作業，由秘書室依政府採購法及本會相關規定辦理。

（五）委託研究計畫結論與建議具可行性者，其具體建議措施與推動計畫之追蹤，由管制考核處辦理。

（六）委託研究計畫之規劃、評選、執行及研究成果之應用，由業務承辦單位辦理。

四、委託研究計畫依委託目的分類如下：

（一）調查型：提出完整、正確、即時之資料蒐集、調查、統計及分析結果，並可作為決策參考依據。

（二）建議型：依當前政策環境需要，研提具可行性之制度面或作業面改善作法或建議。

（三）政策型：以適當、週延之方法，透過整合、溝通等過程，研提符合本會相關政策推動目的之建議，並儘量提出具體措施。

（四）實施型：針對特定工作事項之執行，研提具體可行之推動機制、流程或時程規劃、作業規範、操作手冊、訓練計畫等相關配套。

（五）整合型：以跨機關整合性政策議題為主題，所提建議及研究成果供相關主管機關作為政策規劃與推動之決策基礎。

業務承辦單位應依委託目的及計畫類型訂定預期成果或目標，並具體列為計畫需求項目，作為履約管理、驗收或結論追蹤之依據。

五、業務承辦單位應督導受託人執行委託研究計畫案時，遵守下列規定：

（一）應依研究計畫書進行研究，未經本會同意，不得變更。更換研究人員時，亦須經本會之同意。

（二）應檢附研究人員願意遵守委託研究計畫契約書關於著作權約定之同意書，依規定格式（如附件一）填寫。

（三）如須進行問卷調查，應先將調查方式、調查問卷、抽樣方法與過程、樣本來源等資料，送本會備查。

（四）如需赴國外蒐集資料，應擬具出國計畫書（如附件二）及其各項經費預估表，送本會核備。

（五）研究人員不得支領稿費及出席費；如需請他人翻譯資料，得支給譯稿費，但應檢附翻譯稿件。

（六）委託研究計畫契約簽訂後三日內，除有政府資訊公開法第十八條所定情形外，應將研究計畫基本資料登錄於政府研究資訊系統（GRB），並作為第一期款之撥付條件。

（七） 委託研究報告完成後，除有政府資訊公開法第十八條所定情形外，應將報告內容登錄於政府研究資訊系統（GRB），並作為最後一期款之撥付條件。

六、 業務承辦單位於選擇委託研究主題時，應主動查詢政府研究資訊系統（GRB）或洽詢委託對象，必要時與相關機關作事前之連繫協調，藉以瞭解委託對象接受政府委託研究計畫案情形，以避免發生研究主題重疊或雷同之情事。

選定委託對象時，除應審酌主持人主持研究能力，同一期間接受政府委託研究計畫達二項以上者，尤應審慎衡酌考量。

前項所稱同一期間，指研究計畫之研究期程重疊達四個月以上。

委託研究計畫主題及其研究重點，除有政府資訊公開法第十八條所定情形外，應刊登於本會網站；增修異動時，應即更新。

七、 委託研究服務建議書（或企劃書）、期中報告以及期末報告之撰寫內容、方式或印製格式，應依下列規定辦理：

（一） 委託研究服務建議書（或企劃書）應依本會招標文件範本規定內容及格式撰擬。

（二） 期中報告應包括下列內容：

1、 研究方法與進度說明。

2、 蒐集之資料、文獻分析。

3、 初步研究發現。

4、 參考資料（如參考書目、重要法規、會議紀錄、出國訪問心得等）。

（三） 期末報告應包括下列內容：

1、 正文之前應加列報告「提要」。

2、 研究調查問卷、相關統計資料、法規及文獻、出國報告書等重要資料，均應列為研究報告附錄。

3、 研究報告之內容及撰寫方式不得違反著作權法及其他相關法令；其所參考及引註之書刊及各項資料，均應編列為參考書目，置於報告之末。

研究計畫期程在六個月以下者，得免提送期中報告。

八、業務承辦單位於接獲受託人所提期中報告、期末報告後，應依契約書規定審查並填具審查意見表（如附件三）。期中報告、期末報告由業務承辦單位召集會議邀請相關人員審查，或由本會進行書面審查，並將會議結論或書面審查意見陳核後，交由受託人執行。

九、管制考核處應指定委託研究計畫管理人，並統一督導業務承辦單位辦理資料建檔、進度管制及管考各委託研究計畫。

十、委託研究計畫案之研究報告，其著作財產權，悉歸本會所有；研究計畫進行中及研究報告（含期中、期末及已完成）之一部或全部，未經本會事先書面同意，受託人不得對外發表。經同意發表者，應註明資料來源。

受託人對委託研究計畫案之契約內容及委託機關業務機密應負保密之義務。

本會與受託人簽約時，應取得受託人所檢附全體研究人員願遵守前項規定之同意書。更換研究人員時，亦須取得前項之同意書。

十一、研究報告之印製格式應注意左列事項：

（一） 封面、書名頁、封底內頁、封底之印製依本會出版品管理要點辦理。

（二） 封面內頁（書名頁）書明「研究主題」、「研究人員」、「國家發展委員會委託研究」、「本報告內容純係作者個人之觀點，不應引申為國家發展委員會之意見」、「報告完成日期」等文字。

（三） 研究報告採直式橫書方式書寫，以每頁 30 行，每行 30 字規格繕打，採 A4 型本（29.7 公分乘 21 公分）雙面印製為原則。

十二、受託人提送印製完成之研究報告時，應附該報告電子檔。

十三、委託研究報告完成後，除有政府資訊公開法第十八條所定情形外，業務承辦單位應將報告內容刊登於本會網站，並將委託研究報告二份及電子檔函送國家圖書館辦理寄存。

研究成果作為本會相關業務改善及年度計畫制定之參考資料，其性質非屬「限閱」或「機密」者，得送相關機關參考，並視需要

辦理研究成果發表會或出版。

十四、委託研究計畫案研究費付款方式：

（一） 研究期間在六個月以內或委託研究費在新臺幣五十萬元以下者，分兩期給付；其他分三或四期給付。

（二） 委託研究費之各期支付款，由各委託研究計畫案契約定之。

十五、委託研究計畫案請款及核銷方式：

（一） 使用發票之受託人，以發票請款並核銷。

（二） 具法人資格之國內學術研究機構或學校，以領據請款並核銷。

（三） 委託個人者，人事費部分，以計畫主持人或參與研究人員個人收據請款，視為其個人所得，由本會辦理所得稅申報及代扣繳所得稅事宜，人事費以外之其他費用，則檢據報銷。

十六、本要點應附於委託研究計畫案契約書之後，作為本會與受託人辦理簽約及雙方執行契約規定之依據。

十七、研究經費預算應依行政院所屬各機關行政及政策類委託研究計畫經費編列原則及基準辦理。

本會人員參與委託研究工作，不得支領研究計畫經費。

十八、本要點適用於本會單位預算及本會經管基金辦理之委託研究計畫。

十九、本要點自核定後施行，修正時亦同。

附件：

附件一：研究人員同意書

附件二：出國計畫書

附件三：委託研究報告審查意見表

研　究　人　員　同　意　書

（決標後，訂契約時才需填寫）

茲就國家發展委員會委託進行之「　　」委託研究計畫，同意遵守雙方所訂定委託研究計畫契約書中，關於「廠商履約結果涉及智慧財產權者，由機關取得全部權利。」之約定。其內涵如下：

一、委託研究計畫案之研究報告，其著作財產權，悉歸甲方所有；研究計畫進行中及研究報告（含期中、期末及已完成）之一部或全部，未經甲方事先書面同意，乙方不得對外發表。

二、乙方保證其依本契約所完成之著作均係自行創作，並符合著作權法之相關規定，若有侵害他人著作權之情事時，乙方同意自行負責，與甲方無涉。

立同意書人：

姓名	身分證字號	住址	簽章

中華民國　　年　　月　　日

附件 5

有關廠商履約結果涉及著作財產權者，行政院公共工程委員會勞務採購契約範本及經濟部智慧財產局採購案契約書差異如下：

工程會	智慧局	說明
第十四條　權利及責任 (一)廠商應擔保第三人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。 (二)廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，包括機關所發生之費用。機關並得請求損害賠償。 (三)**廠商履約結果涉及智慧財產權者:(由機關於招標時載明)** **□機關有權永久無償利用該著作財產權。** **□機關取得部分權利(內容由機關於招標時載明)。** **□機關取得全部權利。**	**第十四條　權利及責任** (三)本契約履約標的物,如有利用他人著作之情形，應取得著作財產權人授權機關不限時間、次數及地域之利用權限，機關並得再授權第三人利用。廠商應將符合本款規定之授權書交付機關。 (四)廠商保證依本契約所交付之標的並無侵害他人智慧財產權、營業秘密及其他權利之情事。機關如因廠商交付之履約標的，致遭第三人主張涉及侵害他人智慧財產權、營業秘密及其他權利時，廠商應協助機關為必要之答辯及提供相關資料，並負擔機關因此所生之訴訟費用、律師費用及其他相關之費用，	1. **智慧局新增第 14 條條款(三)、(四)、(五)，**並將工程會原有(三)款刪除。 2. **智慧局另自訂第 16 條,**原工程會第 15 及 16 條為「契約變更及轉讓」、「契約終止解除及暫停執行」等，則依序遞移。

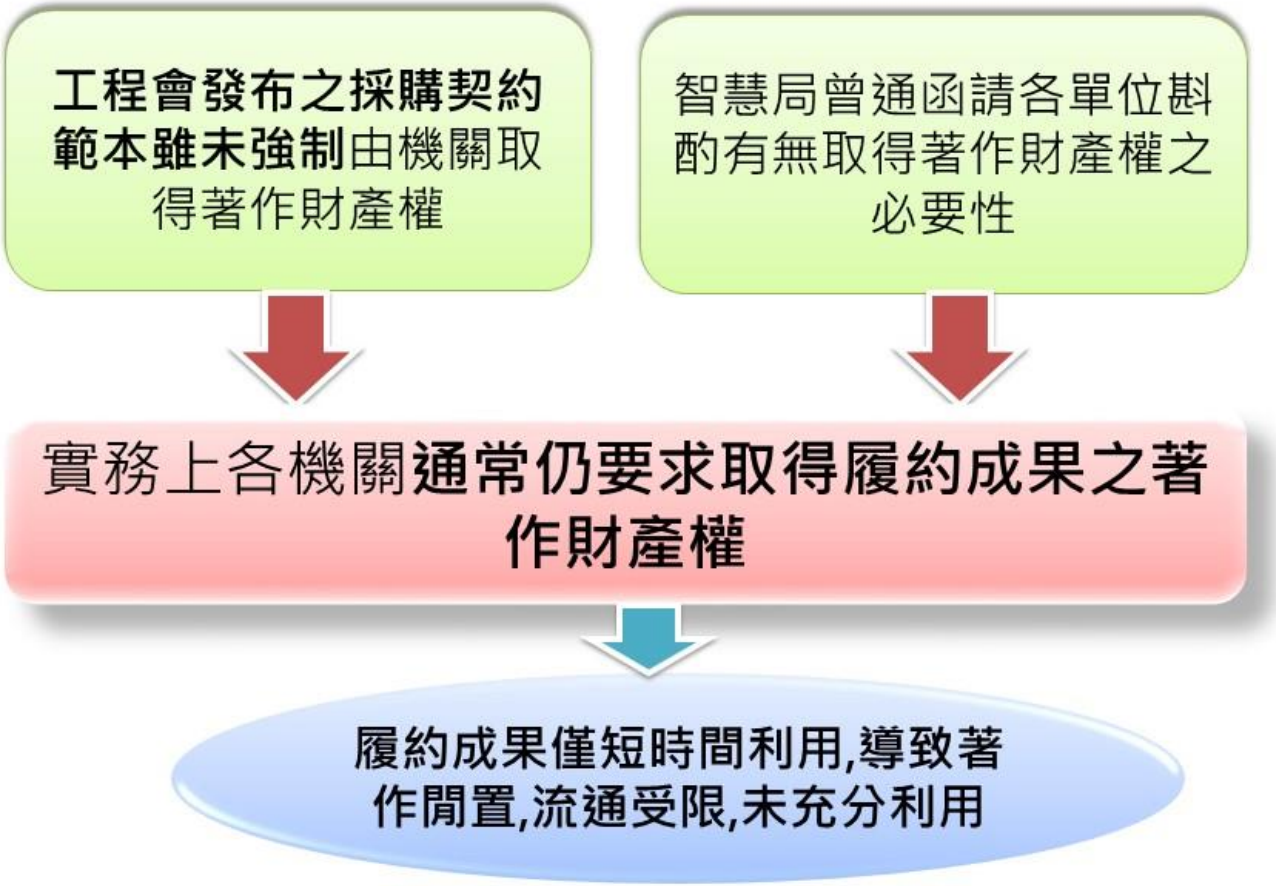
□機關取得授權(內容由機關於招標時載明)。 □廠商因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與機關，廠商放棄行使著作人格權。廠商保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以廠商為著作人，享有著作財產權及著作人格權。 □其他：_____(內容由機關於招標時載明)。	並應負損害賠償責任。 (五)機關如因廠商交付之履約標的物，遭第三人主張涉及侵害他人合法權益，致機關不得繼續使用時，機關得要求廠商採下列方式處理： 1.修改侵害部分，使該標的物不再侵害他人權利。 2.廠商取得他人授權，使機關得依本契約規定繼續使用該標的物。 **第十六條　著作權之歸屬** 廠商因履行本契約所完成之著作，以下列方式約定著作權之歸屬，且該著作之著作財產權人應於著作完成時授權機關不限地域、永久、非專屬、無償利用之權利，利用方式包括重製、散布、公開傳輸、公開播送、公開口述、編輯、改作、公開演出、公開上映等方式，機關並得再轉授權第三人為上述之利用，著作人並承諾對機關及其再授權之人不行使著作人格權： (一)該著作係廠商所完成者，以廠商為著作人，享有著作人格權及著作財產權。	3. **法協中心建議(修正智慧局版本文字)：** **第十四條　權利及責任** (三)本契約履約標的物，如有利用他人著作之情形，應取得著作財產權人授權機關不限時間、次數、**方式**及地域之利用權限，機關並得再授權第三人利用，**且廠商保證著作人不對機關及其再授權之人行使著作人格權**。廠商應將符合本款規定之授權書交付機關。**機關依本契約所支付之價款，包含**

	(二)該著作係廠商之受雇人職務上所完成者，廠商應與其受雇人約定由廠商為著作人，享有著作人格權及著作財產權。廠商與其受雇人間約定著作人為廠商之約定書或其他證明文件，應於決標日起 30 日內交付機關。其新增員工部分，應於員工到職後 30 日內交付之。 (三)該著作係廠商之受聘人所完成而其受聘人為自然人者，廠商應與該受聘人約定，由廠商為著作人，享有著作人格權及著作財產權。但約定由受聘人享有著作人格權、著作財產權者，從其約定。廠商與其受聘人約定著作人之約定書、授權機關利用之著作財產權授權書及不行使著作人格權之承諾書或其他證明文件，應於廠商簽訂該出資聘人完成著作之契約後 30 日內交付機關。 (四)該著作係廠商之受聘人所完成而其受聘人為法人者，廠商應與該受聘人約定，由該受聘人與其職員約定以該受聘人為著作人，享有著作人格權及著作財產權。該受聘人與其	**本項授權之使用報酬在內，廠商或其他著作財產權人不得另向機關請求支付使用報酬。** 第十六條 廠商因履行本契約所完成之著作，…授權機關不限地域、**方式**、永久、非專屬…(以下略)

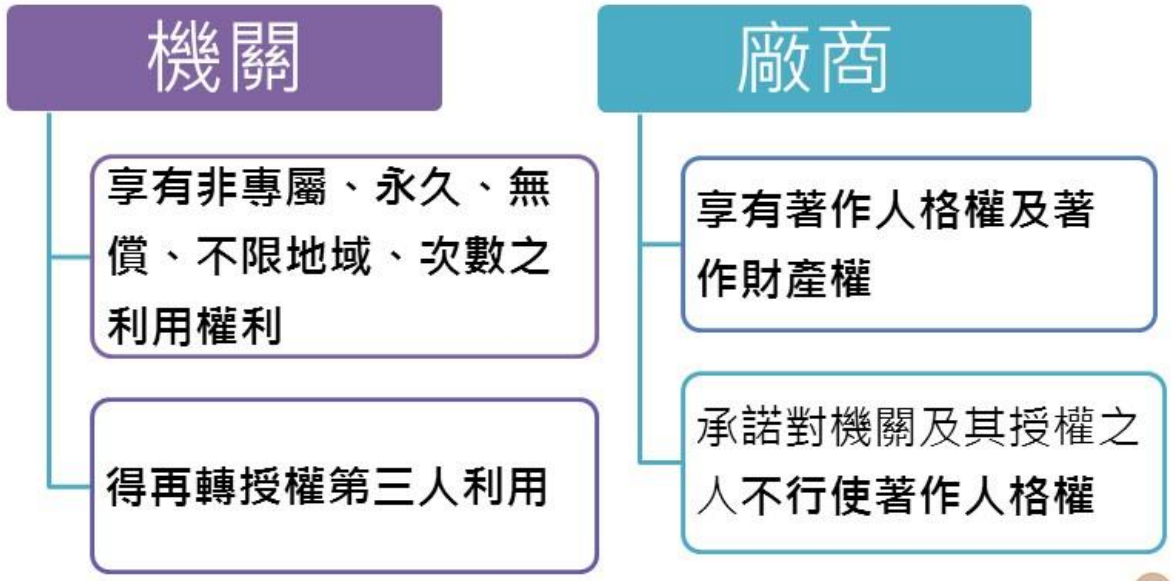
	職員間約定著作人之著作人約定書、授權機關利用之著作財產權授權書及不行使著作人格權之承諾書或其他證明文件，應於廠商與其受聘人簽訂出資聘人之契約後 30 日內交付機關。	

附件 6

政府機關採購契約約定現狀

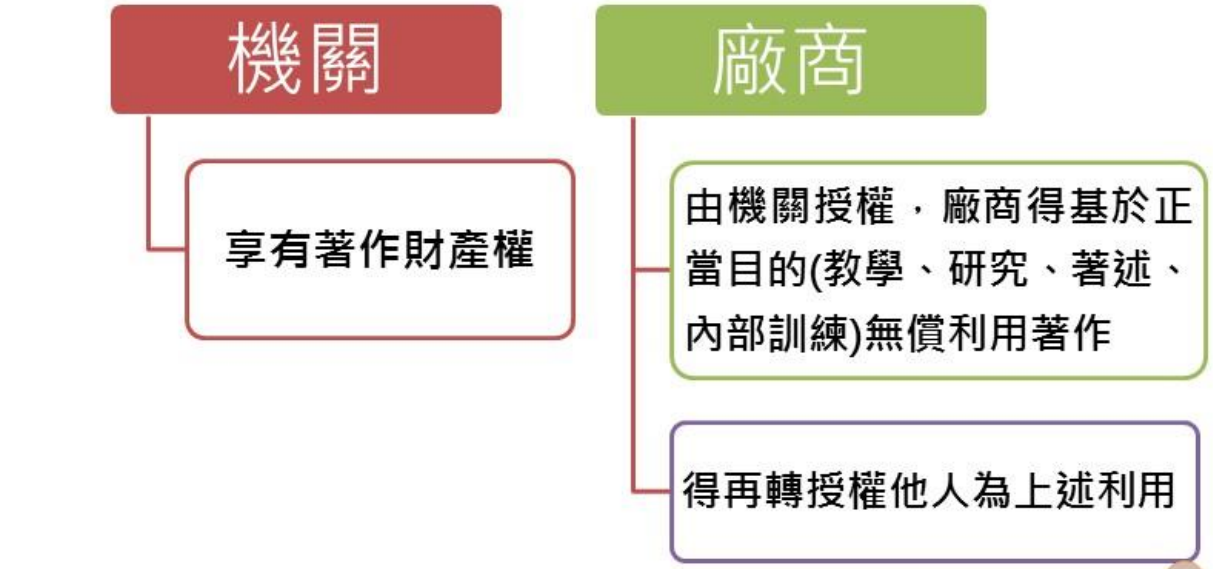


建議約定方式一(機關有利用權)(優先)



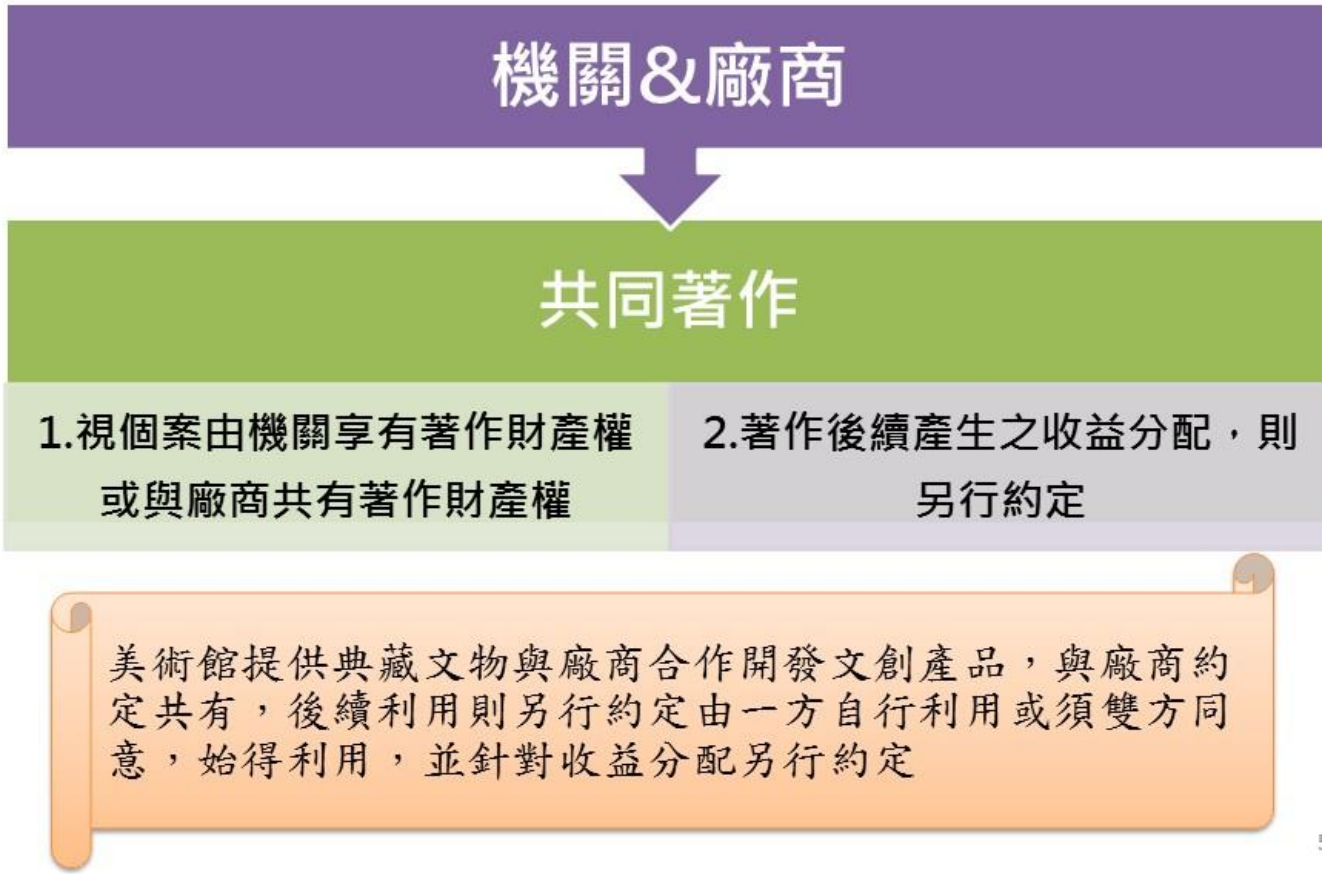
委外撰寫文案，由廠商享有著作人格權及著作財產權，機關得無償、非專屬及不限地域、次數利用著作，任何人亦可經機關同意而利用該著作

建議約定方式二(機關有著作權)



智慧局辦理著作權委託研究案，由智慧局享有著作財產權，廠商(學者)得基於教學、研究、著述、內部訓練等正當目的，無償使用該著作，廠商並得再授權他人為上述之利用

建議約定方式三(共同開發型)



政府資料開放應注意哪些著作權問題?

案例: 某機關為便利民眾共享及應用政府資料，擬將相關資料皆上網供大眾參閱，應注意哪些著作權問題?

解答

- 應先盤點資料之權利狀態(因部分資料機關自身並無再授權第三人利用之權限)

得完全開放者

1. 屬於不受著作權法保護之內容
2. 已逾保護期間之著作
3. 機關「擁有完整著作財產權」且不涉及第三人著作
4. 「已經著作財產權人授權得再授權第三人利用」之資料

應特別聲明須另行取得授權

1. 資料內容之著作財產權屬機關享有，但內容中有利用到他人著作者
2. 資料內容之著作財產權不屬於機關享有，機關獲得使用的範圍有限制

附件 7

■第十四條

(三)本契約履約標的物，如有利用他人著作之情形，應取得著作財產權人授權機關不限時間、次數、**方式**及地域之利用權限，機關並得再授權第三人利用，**且廠商保證著作人不對機關及其再授權之人行使著作人格權**。廠商應將符合本款規定之授權書交付機關。**機關依本契約所支付之價款，包含本項授權之使用報酬在內，廠商或其他著作財產權人不得另向機關請求支付使用報酬。**

(四)廠商保證依本契約所交付之標的並無侵害他人智慧財產權、營業秘密及其他權利之情事。機關如因廠商交付之履約標的，致遭第三人主張涉及侵害他人智慧財產權、營業秘密及其他權利時，廠商應協助機關為必要之答辯及提供相關資料，並負擔機關因此所生之訴訟費用、律師費用及其他相關之費用，並應負損害賠償責任。

(五)機關如因廠商交付之履約標的物，遭第三人主張涉及侵害他人合法權益，致機關不得繼續使用時，機關得要求廠商採下列方式處理：

1. 修改侵害部分，使該標的物不再侵害他人權利。
2. 廠商取得他人授權，使機關得依本契約規定繼續使用該標的物。

原本條第三款刪除

■第十七條　著作權之歸屬

廠商因履行本契約所完成之著作，以下列方式約定著作權之歸屬，且該著作之著作財產權人應於著作完成時授權機關不限地域、**方式**、永久、非專屬、無償利用之權利，利用方式包括重製、散布、公開傳輸、公開播

送、公開口述、編輯、改作、公開演出、公開上映等方式，機關並得再轉授權第三人為上述之利用，著作人並承諾對機關及其再授權之人不行使著作人格權：

(一)該著作係廠商所完成者，以廠商為著作人，享有著作人格權及著作財產權。

(二)該著作係廠商之受雇人職務上所完成者，廠商應與其受雇人約定由廠商為著作人，享有著作人格權及著作財產權。廠商與其受雇人間約定著作人為廠商之約定書或其他證明文件，應於決標日起 30 日內交付機關。其新增員工部分，應於員工到職後 30 日內交付之。

(三)該著作係廠商之受聘人所完成而其受聘人為自然人者，廠商應與該受聘人約定，由廠商為著作人，享有著作人格權及著作財產權。但約定由受聘人享有著作人格權、著作財產權者，從其約定。廠商與其受聘人約定著作人之約定書、授權機關利用之著作財產權授權書及不行使著作人格權之承諾書或其他證明文件，應於廠商簽訂該出資聘人完成著作之契約後 30 日內交付機關。

(四)該著作係廠商之受聘人所完成而其受聘人為法人者，廠商應與該受聘人約定，由該受聘人與其職員約定以該受聘人為著作人，享有著作人格權及著作財產權。該受聘人與其職員間約定著作人之著作人約定書、授權機關利用之著作財產權授權書及不行使著作人格權之承諾書或其他證明文件，應於廠商與其受聘人簽訂出資聘人之契約後 30 日內交付機關。

原第十七條遞移至第十八條、第十八條遞移至第十九條

附件 8

研商「政府採購契約中著作權歸屬條文」會議紀錄

壹、 時間：103 年 10 月 22 日(星期三)上午 9 時 30 分

貳、 地點：本局 19 樓簡報室

參、 主席：王局長美花　　記錄：張庭維

肆、 出、列席人員：詳如出席人員簽名冊

伍、 主席致詞(略)

陸、 討論事項：

案由一：政府採購案之著作權歸屬約定能否更有彈性，以更能兼顧公務需求及發揮著作財產權之經濟效用？

一、一般採購契約之著作權歸屬

二、科專計畫下研發成果之著作權歸屬

結論：

一、建議工程會於一般採購契約範本中，同時附加更詳細的說明，協助各機關更能瞭解、評估應如何勾選著作權歸屬之約定。

二、為達成著作權法中促進國家文化發展之立法意旨及著作之流通、活化等有效利用之目的，政府機關在辦理一般採購案時，就廠商履約完成之著作，其著作權歸屬之約定，不一定悉由政府機關取得權利，仍宜視採購目的及公務實際需求而定，建議可依序採行以下之約定方式：

(一)得優先約定由廠商享有著作人格權及著作財產權，同時約定機關享有非專屬、永久、無償之利用、並得再轉授權第三人利用之權利，廠商同時承諾對機關及其授權之人不行使著作人格權。此種約定方式對於機關利用著作之權益、利用範圍，實際上幾與由機關取得著作財產權之情況無異。

(二)如仍須約定由機關享有著作財產權時，建議同時約定同意授權廠商得基於正當目的(例如教學、研究、著述、內部訓練等)無償利用該著作，廠商並得再轉授權他人為上述之利用。

(三)如履約完成之著作是由機關與廠商共同創作者，例如：依照文化創意產業發展法第 21 條規定，授權廠商利用機關管理之典藏文物加值產生之著作，則得視個案情況約定由機關享有著作財產權（機關自行加值利用），或與廠商雙方共有著作財產權（由廠商加值利用），至於加值著作後續所產生之收益，應為如何之分配則得視個案另行約定。

三、採購案件中約定由機關取得享有非專屬、永久、無償之利用、並得再轉授權第三人利用等廣泛利用著作之權利，此種約定方式，就著作之利用效益而言，實際上幾與由機關取得著作財產權之情形無異，均可達成採購之行政目的及公務需求，且更能促進著作之流通，充分發揮著作之價值，似不必然因此而須調整採購價金。

四、惟如採購的經費是源自於科技基本法之科技預算者，則權利的歸屬約定與後續研發成果所產生之收入，仍須注意遵守「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」相關規定。

案由二：政府採購標的涉及使用他人音樂著作為素材時，就所涉及之著作權利用行為應如何約定？

結論：

一、政府辦理之宣導活動或競賽，如有參賽人利用他人音樂著作，建議約定應由承辦廠商協助參賽人取得著作財產權人之授權利用。

二、建議權利人團體提供一便捷、統合之授權管道(例如：版權或唱片公司與各音樂、錄音集管團體合作)，協助承辦廠商更便利地取得包括重製及後續公開利用的授權。

案由三：政府採購契約中有關電腦程式著作之著作權歸屬，應如何約

定？

結論

一、建議工程會調整資訊採購契約範本內有關著作權歸屬的勾選順序，同時附加更詳細的說明，協助各機關更能瞭解、評估應如何勾選著作權歸屬之選項。

二、建議各機關除了涉及安全性質（例如電子申請）、客製化或其他特殊目的而開發產生之著作，約定由機關享有著作財產權外，其餘非完全客製化而產生之著作，例如與其他機關使用共同模組者（公文系統），則建議約定由廠商享有著作人格權及著作財產權，機關則享有非專屬、永久、無償利用、並得再轉授權第三人之權利，受託人對機關不行使著作人格權。

柒、 臨時動議

捌、散會：中午 12 時 30 分